



2º JUZG. CIVIL -Av.F.Chirichigno 351-Urb.El Chipe P iura
EXPEDIENTE : 03048-2013-0-2001-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : BAYONA MORALES RONALD SEBASTIAN (JUEZ)
ESPECIALISTA : MELENDEZ MIRANDA CAROLINA FIORELLA (EJECUCION)
POR DEFINIR : OCUPANTES DL INMUEBLE HIPOTECADO
MARTILLERO : PISFIL FLORES, ELOY OCTAVIO
PERITO : VASQUEZ VARGAS, JUAN DEL CARMEN
GUEVARA MENDOZA, SEGUNDO JULIO
BENITES AVALOS, LUIS ALBERTO
DEMANDADO : AMAYA REYES, RICARDO RUSBEL
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SA

Resolución Nro. 41
Piura, 14 de abril
Del 2026.

AUTO

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante Resolución N°30 de fecha 16 de abril de l 2021, se dispuso aprobar la tasación del inmueble materia de remate ubicado en Centro Poblado San José Mz. 09 Lote 28, distrito de la Unión, provincia de Sechura, departamento de Piura, inscrito en la Partida Electrónica N° P15093956 de los Registros públicos de Piura, valorizado en la suma de S/ 113,239.00 obrante a folios 381 a 394.
2. Con escrito N°33143-2025, presentado por la Ejecutante, Scotiabank Perú SAA, cumple mandato, adjuntando certificado literal actualizado, y fotografías del inmueble, solicitando se emita resolución de convocatoria de remate.
3. Obra adjunto el Informe emitido por la Especialista de la causa en aplicación del inciso 9 artículo 266° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

1. Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la entidad financiera ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de Ley N°30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.
2. Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas por no haberse inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

3. Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
4. En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
5. Finalmente, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

III. DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, **SE RESUELVE:**

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL-REM@JU** a efectos de proceder a la segunda ronda de remates del inmueble materia de ejecución.

1.1.1 DESCRIPCIÓN:

Ubicación y Características del Inmueble: ubicado en Centro Poblado Barrio San José MZ. 09 lote 28, distrito de La Unión, provincia de Sechura y departamento de Piura, inscrito en la Partida Electrónica N° P15093956 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° I – Sede Piura.

Área del terreno : 140.10 M2 (100%)

Tipo de inmueble : casa de material noble de un piso con techo de Eternit- Vivienda.

1.1.2 CARGAS Y GRAVÁMENES

Asiento 00005

HIPOTECA: El propietario del predio inscrito en la presente partida, *el deudor*, ha constituido hipoteca a favor de SCOTIABANK PERÚ SAA, hasta por la suma de S/.109,288.44, con la finalidad de garantizar el crédito por el monto de S/.60,000.00 nuevos soles, conforme consta en la Escritura Pública N°1304 otorgada con fecha 07 de mayo del 2012.

Asiento 00006

INSCRIPCIÓN DE ANTICIPO DE LEGÍTIMA: Marlon Adriano Amaya Ipanaque, menor de edad (5 años) ha adquirido la propiedad del inmueble inscrito en la presente partida en mérito al anticipo de legítima celebrado con su padre y anterior propietario, Ricardo Rusbel Amaya Reyes. Así consta en la escritura pública N°2520 de fecha 29 de setiembre del 2014.

Asiento 00007

INSCRIPCIÓN DE CARGAS.- Se procede anotar la Resolución de Multa N°029-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1,975.00.

Asiento 00008

INSCRIPCION DE CARGAS.– Se procede anotar la Resolución de Multa N°028-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1,925.00.

Asiento 00009

INSCRIPCION DE CARGAS.– Se procede anotar la Orden de Pago N°057-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.926.01, correspondientes al impuesto predial de los años 2015 y 2016.

Asiento 00010

INSCRIPCIÓN DE CARGAS.– Se procede anotar la Resolución de Determinación N°021-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.11,899.10 soles, correspondientes a la multa tributaria de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Asiento 00011

INSCRIPCIÓN DE CARGAS.– Se procede anotar la Resolución de Determinación N°020-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.2,748.70 soles, correspondientes al impuesto de alcabala del año 2011.

Asiento 00012

INSCRIPCION DE CARGAS.– Se procede anotar la Resolución de Determinación N°019-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1427.63 soles, correspondientes al impuesto predial de los años 2012,2013 y 2014.

1.1.3 VALOR DE TASACIÓN:

Según tasación comercial actualizada que obra en autos de folios 383 a 394, y que asciende a la suma de **SI/ 113,239.00 (CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).**

1.1.4 PRECIO BASE DEL REMATE:

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE: El precio base equivale a dos terceras partes del valor de la tasación, el cual asciende a **SI/. 75,492.67** (Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 67/100 Soles).

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a **SI/.64,168.77** (Sesenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho con 77/100 Soles).

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a

S/.54,543.46 (Cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres con 46/100 Soles).

1.1.5 OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229.
- b) Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.

- 2) **CONVOCAR AUTOMÁTICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
- 3) **PUBLICACIÓN: PROCÉDASE** a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley N°30229 y su reglamento, **una vez haber quedado firme la presente resolución** al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- 4) **FÍJESE por única vez el Cartel en la vitrina del local del Juzgado y en los predios materia de ejecución** por parte del personal adscrito al juzgado o Notificador Judicial, según corresponda, en forma oportuna y bajo responsabilidad.

NOTIFÍQUESE conforme a ley.

INFORME N° 3048-2013-0-2001-JR-CI-02

DE : CAROLINA FIORELA MELENDEZ MIRANDA
ESPECIALISTA LEGAL DEL AREA DE EJECUCION DEL
MODULO CIVIL

A : DR. RONALD SEBASTIAN BAYONA MORALES
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PIURA

ASUNTO : DATOS DE INMUEBLE A REMATAR A TRAVÉS DE REM@JU

FECHA : 08 de abril del 2026.

SEÑOR JUEZ:

En el presente proceso de Ejecución de Garantías mediante resolución N° 07 de fecha 10 de marzo del 2015, se emitió el Auto Final, en el cual se dispuso Sacar a Remate el bien inmueble dado en garantía hipotecaria respecto del cual se proporcionan los siguientes datos:

1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE A REMATAR

- Ubicación y Características del Inmueble: ubicado en Centro Poblado Barrio San José MZ. 09 lote 28, distrito de La Unión, provincia de Sechura y departamento de Piura, inscrito en la Partida Electrónica N° P15093956 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° Piura.

TASACIÓN DEL INMUEBLE

De folios 384 a 394 obra el Informe de Valuación del inmueble descrito.

Área del terreno : 140.10 M2 (100%)
Fecha de Valuación : 10 de agosto del 2020
Valor Comercial del bien : S/. 113,239.00
Tipo de inmueble : casa de material noble de un piso con techo de Eternit- Vivienda.

CARGAS Y GRAVÁMENES

Asiento 00005

HIPOTECA: El propietario del predio inscrito en la presente partida, *el deudor*, ha constituido hipoteca a favor de SCOTIABANK PERU SAA, hasta por la suma de **S/.109,288.44 nuevos soles**, con la finalidad de garantizar el crédito por el monto de S/.60,000.00 nuevos soles, conforme consta en la Escritura Pública N°1,304 otorgada con fecha 07 de mayo del 2012.

Asiento 00006

INSCRIPCION DE ANTICIPO DE LEGITIMA: Marlon Adriano Amaya Ipanaque, menor de edad (5 años) ha adquirido la propiedad del inmueble inscrito en la presente partida en mérito al anticipo de legitima celebrado con su padre y anterior propietario, Ricardo Rusbel Amaya Reyes. Así consta en la escritura pública N°2520 de fecha 29 de setiembre del 2014.

Asiento 00007

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Resolución de Multa N°029-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1,975.00 soles.

Asiento 00008

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Resolución de Multa N°028-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1,925.00 soles.

Asiento 00009

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Orden de pago N°057-2016-OR/MDLU de fecha 24 de agosto del 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.926.01 soles, correspondientes al impuesto predial de los años 2015 y 2016.

Asiento 00010

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Resolución de Determinación N°0021-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.11,899.10 soles, correspondientes a la multa tributaria de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Asiento 00011

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Resolución de Determinación N°0020-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.2,748.70 soles, correspondientes al impuesto de alcabala del año 2011.

Asiento 00012

INSCRIPCION DE CARGAS – Se procede anotar la Resolución de Determinación N°0019-2014OR/MDLU de fecha 16 de diciembre del 2014 suscrita por el Jefe de la Oficina de Rentas de la Municipalidad distrital de La Unión hasta por la suma de S/.1427.63 soles, correspondientes al impuesto predial de los años 2012,2013 y 2014.

VALOR DE TASACIÓN:

Según tasación comercial actualizada que obra en autos y que asciende a la suma de **S/.113,239.00 (Ciento Trece mil doscientos treinta y nueve con 00/100 Soles)**

PRECIO BASE DEL REMATE:

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE: El precio base equivale a dos terceras partes del valor de la tasación, el cual asciende a **S/. 75,492.67** (setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos con 67/100 Soles).

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a **S/.64,168.77** (Sesenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho con 77/100 Soles).

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a **S/.54,543.46** (Cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres con 46/100 Soles).

Es todo lo que informo para los fines pertinente, siendo los datos consignados utilizados para la elaboración de la resolución de convocatoria a remate.